

1507850-31.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policia-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507850-31.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507850-31.2020.8.26.0228 PD 828/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DELANO SANTOS

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Mauricio Delano Santos, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em entrevista reservada com o acusado, o mesmo se declarou hipossuficiente e requereu expressamente ser defendido pela DPE. Assim, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado.

Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for. Requeiro, ainda, a manifestação do d. promotor de justiça acerca do oferecimento de proposta de ANPP - Acordo de Não Persecução Penal." A seguir, foi ouvida a vítima. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Ary Dias dos Santos

Netto e Ana Paula Balieiro de Almeida, policiais militares, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu acha-se processadas sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. É o breve relatório. Preliminarmente, inviável anpp ou suspensão do processo, pois consta uma outra recidiva no mesmo tipo legal, conforme fls.110/111, indicando reiteração na conduta. No mérito, a denúncia é procedente. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o furto que sofreu e as diligências dos policiais. Reconheceu o réu em audiência como o autor dos fatos. O réu foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Ora, os depoimentos dos Policiais são muito valiosos para a elucidação dos fatos. Neste sentido: - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados." (Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303) Observa-se a confirmação do quanto narrado na Denúncia ante a oitiva dos policiais na fase de inquérito e da vítima que reconheceu o réu como autor dos fatos. Consta ainda que o furto foi praticado durante repouso noturno. Restou afastada a escalada e o rompimento de obstáculo, pois não houve sua comprovação. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se que é tecnicamente primário; há a atenuante da confissão. Consta majorante do repouso noturno e a minorante da tentativa." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, MAURICIO DELANO SANTOS, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e II, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídias constantes dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público

apresentou alegações finais, requerendo a parcial procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, tendo em vista que a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada pelas provas colhidas nos autos. A vítima ARMANDO, em juízo, disse que na madrugada, vizinhos viram movimentos de pessoa que entrou pelo telhado e teve acesso à doceria rompendo o telhado e a cobertura e começou a furtar televisão, equipamentos, bebida. No tempo em que ele teve acesso à doceria, acha que passou pela casa de alguma moradora; eles ligaram para o depoente e para a polícia. A polícia chegou antes e deteve o indivíduo com os equipamentos que estavam com ele. Ele escalou a lateral, arrombou o telhado e entrou pelo forro. Ele separou monitor, televisão, furadeira, bebida. Viu o réu detido quando chegou ao estabelecimento. Reconheceu o réu, que foi apresentado sozinho, como autor do crime. Teve prejuízo de cerca de R\$4.000,00 para arrumar o forro. Interrogado, o réu confessou parcialmente os fatos. Afirmou que não quebrou e arrombou para entrar, havia uma janelinha. Subiu pelo móvel vizinho. A polícia chegou quando ainda estava no interior no imóvel. Foi preso novamente em local próximo em data posterior. No terraço havia uma janela sem vidro. Entrou pela janela que não tinha proteção nenhuma. Apesar da confissão do acusado, não sendo esta a rainha das provas, verifica-se que não há nos autos provas cabais de autoria, capaz de demonstrar o dolo do tipo penal que lhe fora imputado na denúncia, requerendo a ABSOLVIÇÃO do acusado com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Não forma juntados os laudos periciais que atestem a escalada e o arrombamento. Em virtude da necessidade da prova técnica, que não pode ser suprida por prova testemunhal no caso dos autos, já que inclusive foi requisitada perícia – mas os laudos não foram encontrados e juntados aos autos – devem ser afastadas as qualificadoras. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se seja a pena base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão, superando a Súmula n. 231 do STJ em virtude do princípio da individualização das penas. A tentativa deve ser reconhecida em seu patamar máximo dado o ínfimo iter criminis percorrido. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, bem como a aplicação do art. 44, do CP. Requer-se também o reconhecimento do direito de apelar da sentença em liberdade, visto que ausentes as condições da prisão preventiva.” Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MAURICIO DELANO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 87/89 como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 08 de abril de 2020, durante a madrugada, por volta das 03h45min, na Avenida da Aclimação, 246, Liberdade, nesta Comarca de São Paulo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ingressou na Doceria, vindo a separar diversos objetos para subtração, dentre os quais um monitor de vídeo da marca Positivo, avaliado em R\$ 3.000,00; uma televisão da marca Samsung, avaliada em R\$ 1.000,00; 12 (doze) refrigerantes da marca Coca-cola, avaliados em R\$ 24,00; uma bebida alcoólica da marca Amarula, avaliada em R\$ 60,00, uma furadeira elétrica da marca Hammer, avaliada em R\$ 650,00, de propriedade da vítima Armando Serafim da Silva Filho,

consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06/07, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que preso em flagrante pela Polícia Militar. O acusado obteve liberdade provisória, sob compromisso de acompanhar os autos do processo, porém se evadiu do distrito da culpa, pelo que teve a benesse revogada, com decretação de sua prisão preventiva. Recebida a denúncia (fls. 95/97) e com a captura do acusado, posto que preso ao praticar delito análogo, formalizou-se a citação pessoal (fls. 198), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 201). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Armando Serafim da Silva Filho. As partes desistiram de demais oitivas e o réu foi interrogado. O Ministério Público manifestou-se quanto ao não cabimento de proposta de ANPP e suspensão condicional do processo. Quanto ao mérito, pediu o afastamento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo, o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno,

com a condenação do réu. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: o afastamento das qualificadoras da escalada e do arrombamento diante da ausência do laudo respectivo; a pena no patamar mínimo, considerada a confissão; a aplicação das demais benesses legais; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Preliminarmente afasto a possibilidade de proposta de ANPP ou suspensão condicional do processo. De fato, tal qual consignou o "Parquet", o réu não reúne os requisitos para os benefícios. Cometeu o presente delito em 08/04/2020, na Avenida da Aclimação, 246. Ao obter liberdade, tornou a ser preso na prática de furto, em 05/11/2021, na Avenida Aclimação, 200 (PD 1526944-28.2021.8.26.0228). A recidiva afasta portanto a possibilidade dos benefícios pretendidos pela DPE. Quanto ao mérito, a condenação do acusado é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 02/04; pelo A.E.A. de fls. 06/07; pela prova testemunhal; e pela confissão do réu em Juízo. Segundo apurado, o réu MAURICIO, aproveitando-se do período noturno e do estabelecimento comercial [DOCERIA] se encontrar fechado, escalou o muro da loja até o telhado. Ato contínuo, mediante rompimento de obstáculo, consistente em danificar as telhas e o forro do teto, alcançou o interior da loja. Em seguida, revirou todo o local e separou os bens para levá-los, quais sejam: monitor de vídeo; televisão Samsung; 12 (doze) refrigerantes Coca-Cola; uma garrafa do Licor Amarula; e uma furadeira elétrica Hammer. Ocorre que o proprietário e a PM foi acionados por vizinhos que escutaram o barulho da ação criminosa. Os PMS diligenciaram até o local e lograram deter o acusado no momento em que saía da loja na posse dos bens. O proprietário chegou em seguida e confirmou que os bens apreendidos com o acusado lhe pertenciam. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo pela vítima Armando Serafim da Silva Filho. O acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou a autoria criminosa. De todo o exposto, temos que o réu cometeu o delito durante o período de repouso noturno, devendo incidir a causa de aumento de pena respectiva. Embora o acesso ao interior da loja tenha se dado mediante escalada e arrombamento das telhas e do forro do teto, verifica-se que não houve a elaboração do laudo pericial correspondente, pelo que deixo de aplicar as referidas qualificadoras. Outrossim, é certo que o delito somente não se consumou em razão da efetivação da prisão em flagrante por parte da Polícia Militar. Cabe, assim, a redução pela modalidade tentada, mas na fração mínima de um terço, diante do "iter criminis", posto que o agente: já havia invadido o local mediante escalada e arrombamento; já havia revirado todo o interior; já havia separado os bens de seu interesse; e já se preparava para deixar o local, na posse dos bens, quando foi detido pelos milicianos. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do CP verifico que o acusado, ao obter liberdade neste feito, retornou ao mesmo logradouro, para cometer crime análogo. É o que se extrai do PD 1526944-28.2021.8.26.0228, segundo o qual MAURICIO, em 05 de novembro de 2021, por volta das 05h05min, na Avenida da Aclimação, nº 200, Aclimação, agindo em concurso de agentes, subtraiu mediante escalada, um aparelho de ar condicionado Midea Inverter, avaliado em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), pertencente à empresa Rizk & Almeida (fls. 110/111). Diante da personalidade afeta à delinquência patrimonial, fixo-lhe a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. Por haver confessado o delito (CP, art. 65, III, d), diminuo a pena para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. O crime foi cometido durante o período de repouso noturno, pelo que aumento a sanção em um terço, perfazendo 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Por derradeiro, diante da modalidade tentada e do considerável "iter criminis" transposto, reduzo a sanção em um terço, perfazendo 10 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa, no valor do mínimo legal. Isto posto, CONDENO o réu MAURICIO DELANO SANTOS, RG/SP 75.003.725, ao cumprimento de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor do mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal. Entendo que é socialmente recomendável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos. Assim, nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, a ser regulamentada no Juízo das Execuções. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento

da sanção corporal no regime aberto. Por conta da concessão da pena restritiva de direitos, determino a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado. Encaminhe-se cópia desta sentença para instruir o processo 1526944-28.2021.8.26.0228 em curso na 9ª Vara Criminal Central (fls. 110). Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA